

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2348/2537

นาง ศรีสอาด วงษ์สรรพ
นาย สม ศักดิ์ วงษ์สรรพ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 247

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งตั้งให้ผู้ร้องเพียงผู้เดียวเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายตามคำร้องขอของผู้ร้องเมื่อผู้คัดค้านไม่ได้ยื่นฎีกา คดีจึงไม่มีประเด็นต้องวินิจฉัยในชั้นฎีกาอีกว่าผู้คัดค้านเป็นทายาทโดยธรรมของผู้ตายหรือไม่ผู้ร้องไม่มีสิทธิฎีกาในปัญหาข้อนี้

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า ผู้ร้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายอนันต์ผู้ตาย ขอให้ตั้งผู้ร้องซึ่งเป็นทายาทมีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามกฎหมายเป็นผู้จัดการมรดกของนายอนันต์

ผู้คัดค้านยื่นคำร้องคัดค้านว่า ผู้คัดค้านเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายอนันต์ซึ่งเกิดจากนางนิภาวัลย์ ซึ่งเป็นภริยาคนแรกของนายอนันต์ ผู้ร้องได้ทำการโดยไม่สุจริตพิมพ์ลายนิ้วมือของนายอนันต์เพื่อนำไปเบิกเงินจากบัญชีจึงไม่สมควรที่จะเป็นผู้จัดการมรดก ขอให้ตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดก หรือเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกับผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งตั้งให้ผู้ร้องกับผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของ
นายอนันต์เจ้ามรดกร่วมกัน ให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ตั้งผู้ร้องเพียงผู้เดียวเป็นผู้จัดการมรดกของ
นายอนันต์เจ้ามรดก

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่ผู้ร้องฎีกาว่าศาลอุทธรณ์ยังมิได้วินิจฉัยชี้ขาดในประเด็น
ที่ว่าผู้คัดค้านเป็นทายาทของนายอนันต์เจ้ามรดกหรือไม่ ขอให้ศาลฎีกาพิพากษาว่าผู้
คัดค้านไม่ใช่ทายาทของนายอนันต์เจ้ามรดกนั้น เห็นว่าคดีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้
ศาลมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนายอนันต์เจ้ามรดกและศาลอุทธรณ์
พิพากษาดังผู้ร้องเพียงผู้เดียวเป็นผู้จัดการมรดกของนายอนันต์เจ้ามรดกตามคำร้อง
ขอของผู้ร้องและผู้คัดค้านไม่ได้ยื่นฎีกา คดีจึงไม่มีประเด็นต้องวินิจฉัยในชั้นฎีกาอีก
ว่าผู้คัดค้านเป็นทายาทโดยธรรมของนายอนันต์เจ้ามรดกหรือไม่ที่ศาลชั้นต้นสั่งรับ
ฎีกาของผู้ร้องจึงไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้"

พิพากษายกฎีกาของผู้ร้อง

(ชลอ ทองแย้ม-ชลิต ประไพศาล-สุนพ กীরติยุติ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ